



COMUNE DI LAURO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE NEL COMUNE DI LAURO

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 07 DELL' 11/06/2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, 446, contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri Enti Pubblici.

La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da questo ultimo.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- ✦ le entrate tributarie;
- ✦ le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- ✦ le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- ✦ le entrate derivanti da canoni d'uso;
- ✦ le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- ✦ le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- ✦ le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- ✦ le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- ✦ le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti;

Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 5

REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE

Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.

ARTICOLO 6

ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI

Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

ARTICOLO 7

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Qualora l'agevolazione, la riduzione e/o l'esenzione da riconoscere ed applicare rientri nella potestà regolamentare che la vigente normativa delega all'Ente Locale, essa non può essere riconosciuta, e s'intende non applicabile, se non espressamente prevista e disciplinata nello specifico regolamento.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dell'ufficio comunale.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 8

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ARTICOLO 9

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i Responsabili dei Servizi ai quali sono affidate le risorse in entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dagli stessi.

Il Responsabile del Servizio cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con DPR 28/09/1973, n. 43, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del Servizio al quale sono affidate le risorse di entrata. I ruoli sono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il Titolo per la riscossione.

Qualora l'acquisizione delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. B) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuite al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata; il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

Gli avvisi devono essere notificati al contribuente mediante messo notificatore o, in alternativa, a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTO ENTRATA NON TRIBUTARIA

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione)

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del Servizio (o del procedimento). Questi provvede a predisporre idonea documentazione da trasmettere al Servizio finanziario. Il Servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 12

RISCOSSIONE

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni.

I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile del servizio presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di **€ 11,00** complessivi, per singola annualità.

ARTICOLO 13

CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del Servizio finanziario e si conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Il Responsabile del Servizio interessato può, con apposito provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio esclusivamente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 15

ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il soggetto debitore e fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste dal D. Lgs. 267/00, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5° lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

La giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ARTICOLO 16

SANZIONI

Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

L'avviso d'irrogazione della sanzione può essere notificato anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 17

POTERI ISPETTIVI

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO III

DILAZIONI O RATEAZIONI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 18

DILAZIONI DI PAGAMENTO

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

- **5 RATE:** per debiti di valore inferiore al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.
- **15 RATE:** per debiti di valore compreso tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.
- **20 RATE:** per debiti di valore superiore al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, il debitore, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

In caso d'importi messi a ruolo coattivo, il provvedimento di rateazione non comprende la quota dei compensi spettanti al Concessionario maturati e ascrivibili al contribuente, il quale dovrà liquidarli separatamente previo accordo con lo stesso. Non si procede a concessione di dilazione di pagamento o rateazione in caso di avvio di procedure esecutive da parte del Concessionario a carico del richiedente.

Il debitore decade dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata entro la scadenza o se non paga due rate consecutive. In questo caso l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico residuo non può più essere rateizzato.

Al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il debitore deve presentare tempestivamente all'Ufficio comunale che ha emesso il provvedimento le quietanze di tutti i versamenti effettuati presso il concessionario.

ARTICOLO 19

ISTANZE DI RATEAZIONE

Le istanze di rateazione possono essere presentate o spedite, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio competente per entrata del Comune di Lauro, che provvederà all'esame dell'istanza stessa ed alla sua definizione.

ARTICOLO 20

PROVVEDIMENTO DI DILAZIONE

La dilazione viene concessa con provvedimento scritto del Responsabile del servizio competente per entrata. Nel provvedimento di dilazione devono essere riportati gli elementi identificativi della tipologia di imposizione; in caso d'importi messi a ruolo, il numero della cartella di pagamento, anno emissione e numero ruolo; la data di presentazione dell'istanza, un piano di rateazione dal quale risulti il numero delle rate e l'importo totale di ogni singola rata, con evidenziata la quota capitale e la quota interessi, la specificazione che dagli accertamenti effettuati presso il concessionario risulta che prima della presentazione dell'istanza non era stata iniziata alcuna azione esecutiva.

ARTICOLO 21

SOLVIBILITÀ DEL RICHIEDENTE

L'accoglimento dell'istanza di rateazione è subordinata all'accertamento di una situazione di "temporanea ed obiettiva difficoltà" del richiedente.

L'onere di provare lo stato di "temporanea ed obiettiva difficoltà" è a carico del richiedente, il quale potrà dimostrare la propria situazione patrimoniale con ogni mezzo o documento atto allo scopo.

Possono inoltre essere configurate quali situazioni di "obiettiva difficoltà": la calamità naturale e accidentale e/o i fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente.

TITOLO IV CONTENZIOSO

ARTICOLO 22

CONTENZIOSI TRIBUTARIO

Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Servizio Tributi.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ARTICOLO 23

AUTOTUTELA

L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a.** grado di soccombenza dell'Amministrazione;
- b.** valore della lite;
- c.** costo della difesa;
- d.** costo della soccombenza;
- e.** costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a.** doppia applicazione o imposizione;
- b.** errore di persona;
- c.** errore sul presupposto;
- d.** prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e.** errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f.** sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- g.** mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso d'intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune

ARTICOLO 24

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per l'entrate tributarie dell'Ente, la norma dettata dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997, n. 218, per i tributi erariali, in quanto compatibili.

TITOLO V

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 25

DIRITTO DI INTERPELLO

In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

L'Amministrazione Comunale risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di **120** giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni

sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'Ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'Ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

ARTICOLO 26

ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
- f) elenco della documentazione presentata;
- g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'Ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

ARTICOLO 27

EFFETTI DELL'INTERPELLO

La risposta dell'Amministrazione Comunale vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente.

Qualsiasi atto dell'Ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 22 è nullo.

Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 22.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

ARTICOLO 28

COMPENSAZIONE

I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 29

RIMESSIONE IN TERMINI

La Giunta comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Il funzionario responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.